

1500546-19.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... específico, possui condenação por tráfico de drogas, é egresso do sistema prisional, tudo indicando que vive do tráfico de drogas.

Referido benefício é dedicado ao traficante de primeira viagem, o que não se aplica ao acusado.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a 1/6 acima do mínimo legal - 500 dias-multa - o que perfaz 583 dias-multa e aumento-a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500546-19.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500546-19.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2114930/2021 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 17584409 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO,

255/21/429 - DEL.SEC.REGISTRO PLANTÃO, 2114930 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 255/21/429

- DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN GONÇALVES DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

LUAN GONÇALVES DE SOUSA, qualificado a fls.9, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 27 de abril de 2021, por volta das 20h30min., na rua João Simoni, 125, Bloco B, Bairro Nosso Teto, município e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico, 96 porções de maconha, com peso aproximado de 197,5g; 66 porções de cocaína, com peso aproximado de 90,2g e 26 porções de crack, com peso aproximado de 5,26g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, o acusado se encontrava na via pública indicada e ali promovia o tráfico de drogas, sendo que parte dos entorpecentes estava no interior de sacola plástica e o restante em um estojo de óculos e, ao notar a aproximação da viatura policial, dispensou a sacola plástica e correu, entretanto, foi alcançado e detido, e os entorpecentes apreendidos.

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Everton Luiz Veiga Martins (fls.5), Marcos da Silva Isidorio (fls.6) e LUAN GONÇALVES DE SOUSA (fls.9). A peça foi instruída com: auto de prisão em flagrante (fls.1/9), boletim de ocorrência (fls.2/4), auto de exibição e apreensão (fls.7/8), folha de antecedentes (fls.20/27), laudo de constatação provisória (fls.28/30), fotografia dos entorpecentes (fls.31/34), exame químico toxicológico definitivo (fls.113/117) e relatório final (fls.119/123).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls.59/63).

A denúncia foi oferecida a fls.129 e recebida às fls.130/131 em 18 de maio de 2021. Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 185/188. O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 189/190.

Folha de antecedentes às fls.146/152.

Em audiência foram ouvidos: Everton Luiz Veiga Martins, Marcos da Silva Isidorio e LUAN GONÇALVES DE SOUSA.

As partes apresentaram memoriais às fls.212/214 e 218/232.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelo a auto de prisão em flagrante (fls.1/9), boletim de ocorrência (fls.2/4), auto de exibição e apreensão (fls.7/8), auto de constatação preliminar (fls.28/30), fotografias dos entorpecentes (fls.31/34), laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls.113/117), relatório final (fls.119/123) e oitiva dos policiais militares.

A testemunha Everton Luiz Veiga Martins, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em operação no bairro, em virtude de denúncias recebidas por conta de aglomerações e uso e tráfico de drogas. Disse que, ao adentrar com a viatura na praça do lago, viu que o acusado dispensou, no canteiro central da via, uma sacola e atravessou a rua, correndo. Disse que o abordaram e que, inicialmente, localizaram, com o acusado, um estojo de óculos contendo drogas. Afirmou que, após revista pessoal, retornaram ao local onde o réu tinha dispensado a sacola e localizaram mais entorpecentes em seu interior.

A testemunha Marcos da Silva Isidorio, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo Bloco B. Disse que, próximo à praça do lago, avistou um indivíduo que, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola no canteiro central e tentou se evadir do local. Disse que realizaram a abordagem e localizaram, com o acusado, um estojo de óculos que continha algumas porções de drogas e, na sacola, recuperada pelo seu colega de serviço, encontraram mais entorpecentes, sendo crack, cocaína e maconha.

Interrogado, LUAN GONÇALVES DE SOUSA negou os fatos. Disse que mora com a avó. Afirmou que, na data dos fatos, saiu de casa por volta das 21h para encomendar

lanche. Disse que pediu para que os lanches fossem entregues e que, voltando para casa, se deparou com três viaturas. Disse que viu alguns dos policiais abordando outro rapaz, enquanto os outros procuravam algo no mato. Disse que os policiais viram que ele não estava carregando nada, entretanto, como estava em condicional, os policiais o seguiram até sua residência e o abordaram na rua. Disse que perguntou aos policiais o que estava acontecendo, que foi algemado e levado à viatura. Disse que, decorridos 30 minutos, os policiais o levaram à delegacia, onde soube do que estava acontecendo por meio de seu advogado. Disse que em momento algum estava portando a sacola ou o estojo de óculos, que é usuário de drogas e que já tem uma passagem por tráfico de drogas.

A negativa de LUAN restou isolada nos autos.

Os policiais militares falaram em uníssono. Disseram que estavam em patrulhamento e que viram quando o réu dispensou uma sacola que continha drogas, bem como tinha mais drogas em seu poder em um estojo de óculos.

Já o acusado, se limitou a negar a acusação, não apresentando nenhuma razão para ser injustamente acusado.

Ele poderia ter indicado testemunhas, mas não conseguiu indicar uma única pessoa que pudesse confirmar sua versão.

Assim, o depoimento dos policiais, o auto de prisão em flagrante delito (fls.1/4), o auto de exibição e apreensão (fls.7/8), exame químico-toxicológico (fl.28/30) e as fotos (fls.31/34 e 85/87) comprovam a autoria e a materialidade do delito.

A defesa não conseguiu desmerecer o depoimento dos referidos policiais.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência desse Egrégio Tribunal já firmou entendimento no seguinte sentido:

"É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).

Os policiais, como já exposto, foram firmes e coerentes em confirmar os fatos descritos na denúncia.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico com relação ao réu LUAN GONÇALVES DE SOUSA.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, não era elevada a quantidade de drogas apreendidas (96 porções de maconha, com peso aproximado de 197,5g., 66

porções de cocaína, com peso aproximado de 90,2g. e 26 porções de crack, com peso aproximado de 5,26g.).

No que tange às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, sobre grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

LUAN possui extensa folha de antecedentes. Possui condenação definitiva nos autos 0000707-16.2015, da 1ª Vara local, por posse de drogas; nos autos 002817-85.2015, do Juizado Especial Criminal local, por crime contra a fauna; autos 0003782-97.2014, da 2ª Vara local por ameaça; autos 0005638-62.2015, da 1ª Vara local por tráfico de drogas (fls. 153/157), ainda, quando da prisão estava em cumprimento de pena em regime aberto.

Assim, possui maus antecedentes e é reincidente específico.

Fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal - 5 anos, o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

Em razão da reincidência, aumento a pena base em 1/6 - 5 anos e 10 meses de reclusão - o que perfaz 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Não há atenuantes nem causas de aumento ou diminuição da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, não é aplicável ao caso em tela. Isto porque LUAN é reincidente específico, possui condenação por tráfico de drogas, é egresso do sistema prisional, tudo indicando que vive do tráfico de drogas.

Referido benefício é dedicado ao traficante de primeira viagem, o que não se aplica ao acusado.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a 1/6 acima do mínimo legal - 500 dias-multa - o que perfaz 583 dias-multa e aumento-a de 1/6 em razão da reincidência, o que perfaz 680 dias-multa.

Em razão da reincidência, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO LUAN à pena de 6 ANOS, 9 MESES e 20 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época da infração, por ter infringido o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu permaneceu preso durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado, já que não houve alteração da situação, bem como, em razão da reincidência, e da quantidade da pena aplicada.

Em liberdade, o réu, que não exerce atividade lícita, poderá, mais uma vez, voltar a vender entorpecentes, colocando em risco a ordem pública.

Comunique-se o local onde encontra-se recolhido.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Findo o feito, determino a incineração das drogas. Comunique-se a Autoridade Policial.

Comprovada a propriedade do celular apreendido, determino a sua devolução. Em caso negativo, não comprovada a sua propriedade, e nada sendo requerido, determino a sua

destruição.

Expeça-se guia de execução provisória.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA